

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1583/2536

นาย เรือง ศักดิ์ ศิริวรกุล
นาย สมิง คำ ยอด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 1077 (2), มาตรา 1087

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077(2) และมาตรา 1087 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน จำกัด เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น โดยไม่จำกัดจำนวน เมื่อจำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท แม้จำเลยจะส่งจ่ายเช็คในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จำเลยก็ต้องรับผิดตามเช็คนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1077(2), 900 วรรคแรก การที่จำเลยให้การว่า จำเลยในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ. เป็นการตอบแทนในการที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวจะไม่ยื่นขอประมุลงานแข่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. มูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างผู้ส่งจ่ายคือจำเลยกับผู้ทรงคนก่อน คือห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ในกรณีเช่นนี้ จำเลยจะยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ ซึ่งเป็นผู้ทรงได้ต่อเมื่อได้ความว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. หรือผู้ทรงคนถัดไปโอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 เท่านั้น จำเลยไม่ได้ต่อสู้ว่ามีการโอนเช็คพิพาทให้โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยจึงยกข้อต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกันขึ้นต่อสู้โจทก์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงใช้ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาพะเยา ซึ่งจำเลย
สั่งจ่ายเงิน 50,000 บาท เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคาร
ตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 53,349.32 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษฎา และจำเลย
ได้ลงนามสั่งจ่ายเช็คพิพาทในนามของห้างดังกล่าวมอบให้นายสุวิทย์หุ้นส่วนผู้จัดการ
ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธำรงวิทย์ เพื่อมิให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ยื่นขอ
ประกวดราคากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแข่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา
ที่จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่ ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา ประมูลงานไม่ได้ จึง
ได้สั่งให้ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทในนามของห้าง
หุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้นในฐานะส่วนตัว โจทก์และ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา กับจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน และไม่มีมูลหนี้ต่อกัน
โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยจึง
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า การที่จำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการส่งจ่ายเช็คในนามของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวจำเลยจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 ได้บัญญัติแยกให้เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีผู้ถือหุ้นอยู่ 2 จำพวก จำพวกหนึ่งได้แก่จำพวกจำกัดความรับผิดชอบคือรับผิดชอบเฉพาะเท่าที่ตนรับจะลงหุ้นเท่านั้น และอีกจำพวกหนึ่งได้แก่จำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ คือร่วมรับผิดชอบเป็นส่วนตัวในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน และมาตรา 1087 บัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ก็แต่เฉพาะหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น ตามบทกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบหุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น โดยไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก บัญญัติว่าบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยืมจะต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น ดังนั้นแม้จำเลยจะส่งจ่ายเช็คในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎณ ก็ตาม จำเลยก็ต้องรับผิดชอบตามเช็คนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077(2), 900 วรรคแรก ดังกล่าว หาใช่หากจำเลยทำในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎณ แล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวตามที่จำเลยฎีกาไม่

ส่วนฎีกาของจำเลยข้อต่อไปที่ว่า มูลหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทนั้น พิจารณาแล้วคดีนี้จำเลยให้การว่า จำเลยในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎณ ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธารงวิทย์ เป็นการตอบแทนในการที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวจะไม่ยื่นซองประมูลงานแข่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎณ มูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับโจทก์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด

กฤษฎณ์ ไม่มีนิติสัมพันธ์และไม่มีมูลหนี้ต่อกัน การที่โจทก์นำเช็คพิพาทมาฟ้องจำเลย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั้นเห็นว่า ตามคำให้การของ จำเลยที่ว่ามูลหนี้ตามเช็คพิพาทขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชนด้วยเหตุดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่าย ยกข้อต่อสู้อันอาศัย ความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างผู้สั่งจ่ายคือ จำเลยกับผู้ทรงคนก่อนคือห้างหุ้น ส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ ในกรณีเช่นนี้จำเลยจะยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงได้ ก็ต่อเมื่อได้ความว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ หรือผู้ทรงคนถัดไปโอนเช็ค พิพาทให้แก่โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 เท่านั้น แต่ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าว จำเลยไม่ได้ต่อสู้ว่ามีการโอนเช็ค พิพาทให้โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยจึงยกข้อต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ขึ้นต่อสู้โจทก์ไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ดัง กล่าวส่วนที่จำเลยให้การว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและใช้ สิทธิโดยไม่สุจริตจำเลยก็ไม่ได้บรรยายให้เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริต อย่างไร ทั้งไม่อาจแปลความหมายได้ว่าโจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ หรือผู้ทรงคนถัดไปคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย คำให้การของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาท แม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยให้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่ง จ่ายเช็คพิพาทโดยจำเลยไม่มีข้ออ้างอันชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็ค พิพาทดังได้กล่าวมาแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความในเช็คพิพาท ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คพิพาทชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ จำเลยฟังไม่ขึ้น"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยหลักเรื่องตัวแทนแล้ว ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายในกิจการทั้งหลาย อันตัวแทนได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนกล่าวคือ ตัวการจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยตรง ทำให้ตัวแทนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ แต่ตามฎีกาที่ หมายเหตุนี้ หุ่นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด แม้จะส่งจ่ายเช็คพิพาทในนามของห้างฯ ก็ตามก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หากจะมองว่าหุ่นส่วนผู้จัดการก็คือตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด นั่นเอง เพราะเหตุใดหุ่นส่วนผู้จัดการจึงต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่าบทบัญญัติเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบทยกเว้นหลักเรื่องตัวแทนเพราะกฎหมายได้บัญญัติความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบไว้โดยเฉพาะแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077(2)ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแล้วจะเห็นว่าแตกต่างกัน เช่น ถ้ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทส่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท กรรมการผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวเพราะถือว่าเป็นเพียงผู้แทนของบริษัท (ตามคำพิพากษาฎีกาที่1900/2526) เหตุที่กรรมการของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวน่าจะมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือประการแรก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 ได้บัญญัติว่าความเกี่ยวพันในระหว่างกรรมการ และบริษัท และบุคคลภายนอกนั้นให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย

ตัวแทน ซึ่งเท่ากับว่ากฎหมายกำหนดให้นำหลักเรื่องตัวแทนดังที่กล่าวมาข้างต้นมา
ใช้กับความรับผิดของกรรมการ เมื่อกรรมการกระทำการแทนบริษัทก็ถือว่าเป็น
ตัวแทนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเป็นการส่วนตัว ประการที่สองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 ได้บัญญัติว่าผู้ถือหุ้นต่างรับผิด
จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ เมื่อ
กรรมการบริษัทก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของกรรมการบริษัทจึงรับผิดไม่เกินจำนวนเงิน
ที่กรรมการยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่กรรมการถือหุ้นเท่านั้น แต่หุ้นส่วนผู้
จัดการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดนั้น กฎหมายได้บัญญัติให้หุ้นส่วน
ประเภทนี้ รับผิดในบรรดาหนี้ของห้างฯไม่มีจำกัดจำนวน ดังนั้น แม้หุ้นส่วนผู้จัดการ
จะเป็นตัวแทนของห้างฯแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในฐานะหุ้นส่วนประเภทไม่
จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนผู้จัดการจึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดดังเช่นตัวแทนโดย
ทั่ว ๆ ไป ประวิทย์อิทธิชัยวัฒนา